

搜索に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 司法警察員は、搜索差押許可状により被疑者の住居を搜索するときは、被疑者の同居人である妻が立ち会う場合であっても、被疑者をこれに立ち会わせなければならない。
- イ. 司法警察員は、搜索差押許可状により被疑者以外の者の住居を搜索するときは、あらかじめ、その者に執行の日時を通知しなければならない。
- ウ. 司法警察員は、搜索差押許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなくても、日没前に同許可状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
- エ. 司法警察員は、搜索差押許可状により被疑者以外の者が一人で居住しているアパートの居室を搜索するときに、その者を立ち会わせることができなければ、アパートの管理人を立ち会わせて搜索することができる。
- オ. 司法警察員は、搜索すべき場所を会社事務所とする搜索差押許可状により同事務所を搜索するときは、同事務所にある金庫内を搜索することはできない。

1. ア エ      2. ア オ      3. イ ウ      4. イ オ      5. ウ エ

|           |     |     |
|-----------|-----|-----|
| No87      | 捜 索 | 正答率 |
| 予備 H23-16 | 正 解 | 77% |
|           | 5   |     |

### ア 誤っている

222 条 1 項、114 条 2 項。人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押許可状又は搜索許可状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらに代わるべき者を立ち会わせなければならない。その趣旨は、建物内等で搜索・差押えが行われる場合に、その建物の管理者等の責任者を立ち会わせることで、被執行者の権利の保護と手続の公正の担保を図ることにある。もっとも、立会人を既に立てた場合、さらに住居主を立ち会わせることは条文中要求されていない（「若しくは」「又は」114 条 2 項）。

### イ 誤っている

222 条 1 項、113 条 2 項。113 条 2 項は、裁判所の差押状又は搜索状の執行について、あらかじめ執行の日時及び場所を、執行に立ち会うことができる者に対して通知しなければならないと規定している。これに対して、司法警察職員等の捜査機関による搜索差押許可状に基づく搜索・差押えについて、222 条 1 項は 113 条を準用していない。

### ウ 正しい

222 条 3 項、116 条。夜間の令状の執行はその旨の令状の記載がない限り許されないのが原則である（116 条 1 項）。その趣旨は、夜間における個人の私生活の平穏を保護しようとする点にある。しかし、司法警察職員は、日没前に搜索許可状又は差押許可状の執行に着手した場合、日没後でも、その処分を継続することができる（222 条 3 項・116 条 2 項）。その趣旨は、日没前に執行に着手したときは、既に私生活の平穏は乱されてしまっているから、そのまま夜間にわたって続行しても特に新たな法益の侵害を生じることにはならないこと、また途中で執行をやめなければならないとすると實際上執行の目的を達し得ないことがあり得ることから、これを避けることにある。

### エ 正しい

222 条 1 項、114 条 2 項。222 条 1 項が準用する 114 条 2 項は、司法警察職員が、搜索許可状により被疑者の住居を搜索する場合において、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者の立会いを要求している。「これらの者に代るべき者」とは、住居主等が不在又は差支えのある場合に、これに代わり当該住居等に対する管理権を行使すべき地位にある者をいい、アパートの管理人はこれに含まれると考えられる。

### オ 誤っている

219 条 1 項。搜索すべき場所に存在する物は、場所に対する搜索許可状により搜索することができると解されている。これは、搜索すべき場所に存在する物は、通常その場所の管理権に属すると考えられ、裁判官が当該場所に存在する物を含めて当該場所を搜索する正当な理由を判断していると考えられるからである。

以上により、正しい記述はウとエであり、したがって、正解は肢 5 となる。